

1500712-15.2020.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Cibele Carrasco Rainho Novo

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... em relação aos corréus Wendell e Kainã. Tráfico privilegiado - Inviabilidade de reconhecimento - Acusados que fizeram do tráfico seus meios de vida - Dedicação à atividade criminosa demonstrada. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Requisitos do artigo 44 do Código Penal não preenchidos - Pleito não provido. Regime menos gravoso - Binômio ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

2ª Vara Criminal

Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

1500712-15.2020.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500712-15.2020.8.26.0583

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO APARECIDO DA SILVA NOBRE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cibele Carrasco Rainho Novo

VISTOS.

BRUNO APARECIDO DA SILVA NOBRE, qualificado nos autos (fls. 11), foi denunciado pela prática dos delitos tipificados no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), com a agravante prevista no art. 298, inciso III da mesma Lei, e artigo 330 do Código Penal, na forma do art. 69, também do Código Penal, porque, segundo narrativa contida na peça acusatória (fls. 02/03), no dia 29 de setembro de 2020, por volta das 23h05min, nas ruas Fortunato Nobre e Antonio Espigarolli, Parque Alvorada, nesta cidade e comarca:

a) conduziu a motocicleta marca HONDA, modelo CG 160, placas ECV-1527, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme constatado por exame clínico, e sem possuir habilitação legal;

b) nas mesmas circunstâncias, desobedeceu a ordem legal emitida por policiais militares no exercício de suas funções, negando-se a parar seu veículo, após

receber determinação neste sentido.

Durante a fase de inquérito, providenciou-se a confecção e juntada do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 04), Termos de depoimento de testemunhas (fls. 05 e 08) e de interrogatório (fls. 09), Pesquisa PRODESP (fls. 13/21), Boletim de Ocorrência (fls. 24/26), Auto de Constatação de embriaguez (fls. 28), Alvará de Soltura (fls. 29), guia de recolhimento/fiança (fls. 35 - R\$1.100,00), Relatório Final do Inquérito Policial (sob o nº 532/2020 - fls. 36/37), Folha de Antecedentes (fls. 44/45), e Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 46/47).

Houve o oferecimento da denúncia (fls. 02/03), que restou recebida em 10.12.2020 (fls. 53), sobrevivendo aos autos o Laudo de Verificação de Embriaguez (fls. 65/67).

O acusado foi citado, primeiramente, por edital (decisão a fls. 81; edital a fls. 82/83; publicação a fls. 84/85), e, posteriormente, pessoalmente (fls. 96) e, por meio de Defensor Público, ofertou defesa prévia (fls. 99/103), tendo, após a manifestação do Ministério Público (fls. 108), sido ratificado o recebimento da denúncia (fls. 109).

Realizou-se audiência de instrução, debates e julgamento (Termo a fls. 121/122), procedendo-se, por gravação audiovisual, à inquirição de duas testemunhas, oportunidade em que, após a decretação da revelia, em debates orais, o Ministério Público pugnou pela condenação do denunciado, e no que tange a dosimetria da pena, requereu a aplicação da pena base no mínimo legal e a incidência da agravante do artigo 298, inciso III, do CTB, terminando por sugerir a fixação do regime aberto, e anuir com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A Defesa, de sua vez, postulou a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, argumentando acerca da insuficiência probatória e ausência de comprovação da alteração da capacidade psicomotora do acusado e demonstração do perigo concreto. Em relação ao delito do artigo 330 do Código Penal, sustentou a atipicidade da conduta em razão da aplicação do princípio da intervenção mínima, pleiteando, em caráter subsidiário, no que tange a dosimetria da pena, a fixação da pena base no mínimo legal, a compensação da agravante do artigo 298 do Código de Transito Brasileiro com a atenuante da confissão em solo policial, a fixação do regime aberto, e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

É a síntese do necessário.

Passo a fundamentar e decidir.

Constato que o processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar e, estando presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais, imperioso o julgamento do mérito.

E no mérito, concluo que a pretensão acusatória comporta guarida, impondo-se a condenação do acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 306 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) e 330 do Código Penal.

Vejamos.

A autoria e materialidade delitiva restou comprovada face ao Auto de Prisão em Flagrante (fls. 04), Termos de depoimento de testemunhas (fls. 05 e 08) e de interrogatório (fls. 09), Boletim de Ocorrência (fls. 24/26), Auto de Constatação de embriaguez (fls. 28), Laudo de Verificação de Embriaguez (fls. 65/67) e prova oral (fls. 121/122), colhida sob o crivo do contraditório.

Nesse aspecto, imperioso destacar que, embora o denunciado tenha se recusado a realizar o teste de etilômetro ("ex vi" fls. 09), a materialidade delitiva do crime tipificado no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro restou demonstrada pelo teor do Laudo de Verificação de Embriaguez nº 308750/2020 (fls. 65/67), no qual o ilustre perito, após descrever a presença dos sinais e sintomas aferidos no periciando, concluiu que o acusado "apresenta-se embriagado, alcoolemia > ou = 6 dg/l" (artigo 306, §1º, incisos I e II, do CTB).

De sua vez, no que tange a autoria delitiva, destaco não haver dúvidas de que, na data e horário descritos na denúncia, o réu conduziu, sob efeito de álcool, a motocicleta apontada na denúncia (Honda CG 160, placas ECV-1527), bem como, nas mesmas circunstâncias, desobedeceu a ordem legal de parada emitida por policiais no exercício de suas funções, ao negar-se a parar o veículo.

Nesse sentido, é de ver que, em sintonia com o depoimento colhido na fase investigativa (fls. 05), em Juízo (fls. 121/122), a testemunha Adriano Marcelo do Amaral, policial militar, narrou: "No dia, a gente estava em patrulhamento, em rotina, e foi avistado uma motocicleta; de imediato ele saiu em alta velocidade, e chamou a atenção; a gente deu sinal de parada e ele não parou; iniciou a fuga da equipe por diversas ruas no bairro, até que na frente da casa dele, acho que ele foi em direção a casa dele, a gente conseguiu realizar a abordagem; aí foi constatado que ele não era habilitado, e que a moto estava com o licenciamento atrasado, e ele apresentava sinais notórios de embriagues."

Perguntada a respeito de quais seriam os sinais, a testemunha respondeu: "Ele estava bastante alterado, meio cambaleando, com odor etílico; aí foi convidado a fazer o teste do Etilômetro; a princípio ele aceitou a fazer e depois ele se recusou; aí foi conduzido até a delegacia participativa; na delegacia foi constatado através do médico né, exame do médico, e foi elaborado o flagrante."

Indagada se houve a emissão, pela viatura, de sinais de parada, a testemunha respondeu: "Sinais sonoros e luminosos, por diversas vezes, e ele fugiu da equipe durante um quilômetro mais ou menos."

No mesmo trilhar foi o depoimento prestado, tanto em solo policial (fls. 08), quanto em Juízo (fls. 121/122), pela testemunha Rafael Seles Brogiato, policial militar que também estava em patrulhamento e realizou a abordagem do acusado na data dos fatos.

O réu, por sua vez, apesar de ter sido declarado revel (fls. 121/122), em solo policial (fls. 09), confessou a prática de ambos os crimes que lhe são imputados, ao afirmar que: "Como não é habilitado, tinha tomado umas, ficou com medo de perder a moto e realmente não obedeceu a ordem de parada e fugiu. Os militares conseguiram lhe abordar já em frente de sua casa e o revistaram e pediram seus documentos. Disse que tinha tomado uma e que não era habilitado".

Dessa forma, à vista do teor do depoimento das testemunhas e do próprio acusado, somada à constatação pericial da condição de "embriagado, alcoolemia > ou = 6 dg/l" (fls. 67), evidente que a conduta do réu se amolda à figura prevista, tanto no artigo 306, "caput" do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.502/97), quanto no artigo 330 do Código Penal.

Nesse cenário, descabida a tese lançada em debates orais pela combativa Defesa, no sentido de não ter restado demonstrado a alteração da capacidade psicomotora do acusado, uma vez que, além da prova testemunhal (fls. 121/122), a qual confirmou que o acusado apresentava sinais de embriaguez, por se tratar de crime de perigo abstrato, com a constatação da embriaguez, que, no presente caso, fora aferida, repita-se, por perícia médica (Laudo de Verificação de Embriaguez a fls. 65/67), dispensável se mostra a comprovação da alteração da capacidade psicomotora do

acusado, ou, a demonstração de perigo concreto.

E a propósito do tema, transcrevo ementas de recentes julgamentos proferidos em casos similares por nossa Colenda Corte de Justiça Paulista:

"DIREÇÃO EMBRIAGADA. Artigo 306 da Lei nº 9.503/97. Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prova oral e pericial. Confissão na polícia e em juízo. Laudo de dosagem alcoólica. Concentração de 0,7g/l de sangue. Crime de perigo abstrato. Desnecessidade de comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora. Precedente do STJ. Circunstância, no entanto, evidenciada no caso concreto. Perda do controle do automóvel e colisão contra outro veículo. Suficiência para a condenação. PENA. Elevação de 1/6 justificada pela direção temerária. Agravantes da reincidência e da falta de habilitação parcialmente compensadas com a atenuante da confissão espontânea. Acréscimo de 1/6. Concretização em 8 meses e 5 dias de detenção, no regime semiaberto, mais 12 dias-multa e proibição de obter habilitação pelo período de 2 meses e 21 dias. Substituição da privativa de liberdade por prestação de serviços comunitários. Inteligência do artigo 44, § 3º, do CP. Reincidência não específica. Desprovimento do apelo defensivo."

(Apelação Criminal 0036696-86.2016.8.26.0224; Relator (a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 26/05/2022).

"Apelação Criminal. Embriaguez ao volante, condução de veículo automotor sem habilitação gerando perigo e desobediência. Materialidade e autoria comprovadas. Alegação de ausência de demonstração de efetiva alteração psicomotora do apelante. Teste de etilômetro juntado nos autos que comprovou o estado de embriaguez do apelante. Alegação de ausência de lesividade da conduta, carente a demonstração de perigo de dano. Desnecessidade. Delito de perigo abstrato. Impossibilidade de absorção do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, segundo precedentes do STJ. Perigo concreto evidenciado, ademais, quanto a esse delito, pela colisão verificada. Delito de desobediência devidamente caracterizado, demonstrado o dolo de desrespeitar ordem de agentes da Lei. Condenação bem lançada. Dosimetria. Penas-base no mínimo legal, com aumento na segunda fase em um sexto em razão da agravante da reincidência. Regime inicial semiaberto adequadamente imposto. Desprovimento do apelo."

(Apelação Criminal 1525859-75.2019.8.26.0228; Relator (a): FREIRE TEOTÔNIO; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 23/05/2022).

"APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - No processo pelo crime do artigo 306 da Lei nº 9.503/97 é desnecessária a comprovação de perigo concreto, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato e de mera conduta, que se caracteriza com simples fato do agente conduzir veículo automotor em estado de embriaguez, independentemente do resultado. Materialidade e autoria do delito comprovadas. A concentração de álcool superior a seis decigramas de álcool por litro de sangue ou 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, constatada por exame de sangue ou etilômetro, por si só, já é suficiente para revelar a tipicidade da conduta, nos termos do artigo 306, § 1º, inciso I, do CTB, com redação conferida pela Lei nº 12.760/12. Réu submetido a exame de dosagem alcoólica, que constatou a quantidade de 1,7 gramas de álcool por litro de sangue. Condenação mantida. Recurso parcialmente provido, somente para fixar o regime inicial aberto."

(negritei)

(Apelação Criminal 0007527-74.2015.8.26.0358; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Relator (a): LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA; Data do Julgamento: 28/03/2019).

Aliás, a demonstração da ocorrência do debatido crime prescinde da realização de

exames clínicos e teste etilômetro, conforme expressa disposição do § 2º do artigo 306 da Lei nº 9.503/97, na redação dada pela Lei nº 12.760/12, que, para melhor compreensão, transcrevo:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por: (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

§ 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

(Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência) - Negritei

A fim de corroborar o exposto, transcrevo ementas de julgamentos proferidos pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, com destaque:

“EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. Ausência de materialidade não demonstrada. A prova testemunhal é hábil a comprovar a ebriedade. A embriaguez foi corroborada pelos depoimentos dos policiais e pela confissão do réu no sentido de que ingeriu bebida alcoólica. Mantida a condenação. PORTE DE ARMA DE FOGO. Confissão quanto ao porte de armamento sem autorização e materialidade que constatou a eficácia. Pena bem dosada, regime que não merece alteração. RECURSO NÃO PROVIDO.”

(Apelação Criminal 0001105-64.2018.8.26.0201; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Relator (a): RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO; Data do Julgamento: 05/06/2019).

“APELAÇÃO CRIMINAL - Embriaguez ao volante - Artigo 306, caput, da Lei nº 9.503/1997 - Autoria e materialidade comprovadas - Prova testemunhal comprovando a embriaguez - Possibilidade - Inteligência do §2º do referido dispositivo - Ademais, há nos autos exame clínico demonstrando a embriaguez - Insubsistente a alegação de insuficiência probatória - Pena - Dosimetria - Reprimenda carcerária aplicada de forma apropriada - Suspensão do direito de conduzir veículo automotor - Critérios para fixação - O período de suspensão da habilitação deve ser fixado observando-se os critérios de fixação da pena privativa de liberdade, bem como os limites mínimo e máximo estabelecidos no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro - Redução - Necessidade - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.”

(Apelação Criminal 0001481-20.2013.8.26.0397; Relator (a): SILMAR FERNANDES; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 21/02/2019).

De igual maneira, não comporta acolhimento a tese defensiva de atipicidade, posto que a conduta praticada pelo réu, consistente em desobedecer a ordem policial de parada, caracteriza o delito previsto no artigo 330, do Código Penal, não se tratando, pois, de simples infração administrativa.

Nesse sentido, é o atual entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“Preliminar - Nulidade - Quebra da cadeia de custódia da prova - Irregularidade não comprovada - Preliminar rejeitada. Preliminar - Nulidade - Cerceamento de Defesa - Alegadas ilegalidades ocorridas na condução do inquérito policial e na instrução

penal - Não ocorrência - Hipótese em que as supostas irregularidades não acarretaram efetivo prejuízo aos sentenciados - Outrossim, cabe ao Magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a necessidade e a conveniência da produção das provas requeridas pelas partes, indeferir aquelas que se revelam protelatórias ou impertinentes - Preliminar rejeitada. Tráfico - Absolvição - Inviabilidade - Existência de prova segura da autoria e materialidade do delito - Condenação mantida. Desobediência - Condenação - Conduta que não pode ser considerada como infração administrativa, pois a ordem de parada decorreu de atividade ostensiva de prevenção e repressão de crimes, realizada por policiais militares - Demais disso, exercício da autodefesa que não implica na absolvição - Hipótese em que bem configurada a infração, demonstrado ter o réu agido com dolo de desobedecer a ordem dada pelos agentes da lei - Condenação decretada - Recurso do Ministério Público provido. Pena-base - Redução - Possibilidade, em relação aos corréus Wendell e Kainã, pois não comprovado que possuíam maus antecedentes - Pena básica fixada acima do mínimo legal, ante a quantidade de droga apreendida - Necessidade - Recurso parcialmente provido para reduzir as penas básicas dos corréus Wendell e Kainã. Circunstância agravante da reincidência - Afastamento - Admissibilidade - Hipótese em que as condenações que embasaram a referida agravante não haviam transitado em julgado - Recurso parcialmente provido em relação aos corréus Wendell e Kainã. Tráfico privilegiado - Inviabilidade de reconhecimento - Acusados que fizeram do tráfico seus meios de vida - Dedicção à atividade criminosa demonstrada. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Requisitos do artigo 44 do Código Penal não preenchidos - Pleito não provido. Regime menos gravoso - Binômio da reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções impostas - Inicial fechado adequado à gravidade concreta do delito e às circunstâncias pessoais dos agentes. Restituição de bem apreendido a terceiro de boa-fé - Impossibilidade - Hipótese em que a propriedade do bem não restou suficientemente comprovada". (negritei)

(Apelação Criminal 1501792-34.2020.8.26.0544; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itatiba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/07/2022).

"1-) Apelação criminal. Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e desobediência. Não provimento do recurso defensivo. 2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Crimes caracterizados e que podem ser atribuídos ao recorrente. 3-) As condutas são típicas. Quanto ao delito de embriaguez ao volante, o perigo não necessita ser concreto. Ele é abstrato. No que tange ao crime desobediência, ao contrário do que se alega, o apelante agiu com vontade livre e consciente de desobedecer às ordens dos policiais militares (dolo), tanto que, mesmo diante dos sinais sonoros e luminosos para que parasse o veículo, encetou fuga, em alta velocidade, por diversas vias da cidade e desrespeitando sinalizações de trânsito. Demais disso, não há se falar em mera infração administrativa (art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro), pois os policiais militares não promoviam fiscalização e controle de trânsito, mas, sim, atividade ostensiva, de prevenção e repressão à prática de crimes. 4-) Penas mantidas. Na primeira fase, as penas-base foram elevadas em 1/3, em razão dos maus antecedentes (processos nº 0007641-51.2005.8.26.0297, fls. 219/220 e 235/236; e nº 97/2001, da 1ª Vara Criminal de Estrela D'Oeste, fls. 219) e porque o recorrente cometeu os delitos durante cumprimento de pena, a evidenciar maior censurabilidade de suas condutas, tendo-se oito (8) meses de detenção e pagamento de treze (13) dias-multa para o crime de embriaguez ao volante e vinte (20) dias de detenção e pagamento de treze (13) dias-multa para o delito de desobediência. Na segunda fase, as penas foram agravadas em 1/3, diante da presença da agravante da reincidência e por se tratar de quatro condenações definitivas (processos nº 0008814-12.2006.8.26.0189, fls. 220 e 226/228 - em cumprimento de pena; nº 0012100-66.2004.8.26.0489, fls. 220 e 229/230 - pena por cumprir; nº 0002267-41.2001.8.26.0185, fls. 221 - pena por cumprir; e nº 0012367-67.2006.8.26.0189, fls. 221/222 e 230/232), tendo-se dez (10) meses e vinte (20) dias de detenção e pagamento de dezessete (17) dias-multa para o

delito de embriaguez ao volante e vinte e seis (26) dias de detenção e pagamento de dezessete (17) dias-multa para o crime de desobediência. Na terceira fase, causas de diminuição ou de aumento. Ao final, as penas foram somadas, pelo concurso material, tendo-se onze (11) meses e dezesseis (16) dias de detenção e pagamento de trinta e quatro (34) dias-multa. A pena acessória, prevista no art. 293, § 2º, da Lei nº 9.503/97, foi aplicada na proporção da pena corporal fixada (1/3+1/3), alcançando-se três (3) meses e dezesseis (16) dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. 5-) Regime inicial semiaberto, pelos maus antecedentes e reincidência, para retribuição, prevenção e ressocialização criminais. 6-) Não se pode substituir a pena privativa da liberdade por restritivas de direitos, tampouco conceder-se o "sursis", pela reincidência, maus antecedentes e inviabilidade subjetiva para bem individualizar a pena (arts. 44, "caput", inc. II e III, e 77, "caput", inc. I e II, do Código Penal). 7-) O apelante está preso e permanecerá nessa condição, pois ainda persistem os motivos de seu encarceramento preventivo. Oficie-se à COESPE, para imediata transferência". (negritei)
(Apelação Criminal 1500107-04.2021.8.26.0561; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Estrela D'Oeste - 1ª Vara; Data do Julgamento: 31/03/2022).

"Apelação Criminal. Embriaguez ao volante, condução de veículo automotor sem habilitação gerando perigo e desobediência. Materialidade e autoria comprovadas. Alegação de ausência de demonstração de efetiva alteração psicomotora do apelante. Teste de etilômetro juntado nos autos que comprovou o estado de embriaguez do apelante. Alegação de ausência de lesividade da conduta, carente a demonstração de perigo de dano. Desnecessidade. Delito de perigo abstrato. Impossibilidade de absorção do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, segundo precedentes do STJ. Perigo concreto evidenciado, ademais, quanto a esse delito, pela colisão verificada. Delito de desobediência devidamente caracterizado, demonstrado o dolo de desrespeitar ordem de agentes da Lei. Condenação bem lançada. Dosimetria. Penas-base no mínimo legal, com aumento na segunda fase em um sexto em razão da agravante da reincidência. Regime inicial semiaberto adequadamente imposto. Desprovisionamento do apelo". (negritei)
(TJSP; Apelação Criminal 1525859-75.2019.8.26.0228; Relator (a): Freire Teotônio; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro Regional XI - Pinheiros - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/05/2022).

"Posse de maconha - Insignificância do ato - Inocorrência - Precedentes; Desobediência - Agente que, na condução de motocicleta, não obedeceu a sinal de parada dos policiais - Infração administrativa - Art. 195, do CTB - Não ocorrência - Policiais que não estavam em atividade de fiscalização de trânsito, mas sim, em patrulhamento de repressão e prevenção à criminalidade - Crime do art. 330, do Código Penal - Configuração - Condenação mantida - Penas reduzidas - Recurso provido em parte". (negritei)
(Apelação Criminal 1500678-69.2020.8.26.0541; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Fé do Sul - 1ª Vara; Data do Julgamento: 10/12/2021).

Aliás, imperioso pontuar que o referido entendimento restou pacificado em razão do quanto decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento proferido, na data de 01.04.2022, do Recurso Especial n. 1.859.933/SC (Tema nº 1060 - Desobediência - Veículo - Fuga - Polícia).

Eis a ementa do citado julgamento vinculativo:

"A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro".

Portanto, diante desse robusto panorama probatório, não há dúvidas de que o acusado, na data dos fatos, além de ter conduzido o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, desobedeceu ordem legal de parada emitida por policiais militares no exercício de suas funções, na forma narrada na denúncia.

Assim sendo, demonstradas a materialidade e a autoria imputadas, e ausentes excludentes de ilicitude e de culpabilidade, de rigor se impõe a condenação do réu pela prática dos crimes atinentes a embriaguez ao volante (artigo 306, "caput" do Código de Trânsito Brasileiro) e desobediência (artigo 330, do Código Penal).

Apreciadas as provas e as teses arguidas, passo a dosimetria da pena, observando o sistema trifásico de fixação (art. 68 do Código Penal).

Em consonância com o artigo 59 do Código Penal, observo que o réu não ostenta condenação criminal (fls. 44/45 e 46/47), inexistindo nos autos, ainda, informações relevantes sobre sua personalidade e conduta social, tampouco indícios de que estas tenham influenciado no propósito criminoso e sua culpabilidade (entendida como o grau de reprovabilidade de sua conduta).

Nesse raciocínio, fixo a pena base em seu patamar mínimo, ou seja, para o delito previsto no artigo 306 do CTB, em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, além da suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses (art. 293, CTB) e, para o crime disposto no artigo 330 do Código Penal, em 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Ostentando o réu profissão definida ("funileiro" - fls. 11), arbitro o valor unitário da pena de multa em 1/20 (um vigésimo) do salário mínimo legal federal vigente à época do fato (29.09.2020).

Na segunda etapa da dosagem, registro que o réu confessou espontaneamente, em sede policial, a prática dos crimes (art. 65, III, "d", CP), mas, por outro lado, apresenta-se caracterizada a agravante prevista no artigo 298, inciso III, do CTB, posto que não possui permissão para dirigir ou carteira de habilitação.

Destarte, com relação ao crime disposto no artigo 306 do CTB, ficam a agravante do artigo 298, inciso III do CTB e a atenuante da confissão (art. 65 inciso, "d", CP) compensadas entre si.

Quanto à confissão da infração prevista no artigo 330 do Código Penal, incabível a atenuação das sanções para patamares inferiores aos mínimos nesta fase da dosimetria (Súmula nº 231 do STJ).

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a considerar, mantendo-se as penas em seus patamares iniciais.

Assim, somadas, na forma do artigo 69 do Código Penal, as penas aplicadas para cada um dos delitos, torno a sanção criminal definitiva em 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção e, nos termos do artigo 72 do Código Penal, 20 (vinte) dias-multa, além da suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses (art. 293, CTB).

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da reprimenda deve ser o aberto.

Preenchidos os requisitos legais (artigo 44 do Código Penal), substituo a sanção privativa de liberdade imposta por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária a entidade pública ou privada com destinação social, a ser

indicada pelo Juízo das Execuções, no valor equivalente a 01 (um) salário mínimo.

Inaplicável o artigo 60, § 2º, do Código Penal, conforme estabelece a Súmula nº 171 do Superior Tribunal de Justiça ("Cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativas de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa.").

Por todo o exposto, sem mais delongas, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia (fls. 02/03), para CONDENAR o réu BRUNO APARECIDO DA SILVA NOBRE, qualificado a fls. 11, inscrito no RG nº 45.092.443/SP, nascido aos 21.05.1997, natural de Barra do Bugres/MT, filho de Renata da Silva Nobre, pela prática dos crimes previstos no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), com a agravante prevista no art. 298, inciso III da mesma Lei, e no artigo 330 do Código Penal, na forma do art. 69, também do Código Penal, a cumprir a pena de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, e suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses (artigo 293 do CTB), além de pagar 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/20 (um vigésimo) do salário mínimo legal federal vigente à época do fato (29.09.2020), atualizado monetariamente, e, à vista do atendimento dos requisitos legais (art. 44 do CP), SUBSTITUO a pena privativa de liberdade imposta por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária a entidade pública ou privada com destinação social, a ser indicada pelo Juízo das Execuções, no valor equivalente a 01 (um) salário mínimo.

Ausentes as hipóteses de prisão preventiva, faculto ao condenado recorrer em liberdade.

Ostentando o réu profissão definida ("funileiro" - fls. 11), condeno-o ao pagamento das custas processuais, sem qualquer isenção.

A quantia monetária dada a título de fiança (R\$ 1.100,00 - fls. 35) servirá ao pagamento das custas e multa (art. 336 do CPP), restituindo-se eventual saldo ao réu, desde que ele se apresente para o início do cumprimento da pena imposta (artigo 344 do CPP).

Para controle, consigno que o acusado é assistido por Defensor Público.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento, oficie-se à Autoridade de Trânsito, intime-se o acusado para pagar a multa, façam-se as comunicações (IIRGD e Cartório Eleitoral) e anotações de praxe e, oportunamente, arquivem-se estes autos.

Publique-se. Intimem-se. Comuniquem-se.

Presidente Prudente, 03 de agosto de 2022.

CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA